

신·구조문 대비표

현 행	개 정 안
<신 설> 제3조 【고소장 접수 사실 통지】 ④ 접수된 고소 사건을 검사실에서 직접 수사하는 경우에는 별지 제2호 서식에 의한 통지서를, <u>검찰청 수사과·조사과 또는 경찰에</u> 수사지휘한 경우에는 별지 제3호 서식에 의한 통지서를 사용하여 각각 통지한다. 제5조 【통지 및 사본 송부 제한 사유】 ② 고소인의 동의에도 불구하고 검사가 고소장 등을 검토한 결과 <u>다음 각 호의</u> 사유에 해당한다고 판단되면 고소장 접수 사실을 통지하지 않거나 고소장 사본을 송부하지 않을 수 있다. 1. <u>국가의 안전보장, 선량한 풍속 그 밖의 공공의 질서유지나 공공복리를 현저히 해칠 우려가 있는 경우</u> 2. <u>사건관계인의 명예나 사생활의 비밀 또는 생명·신체의 안전이나 생활의 평온을 현저히 해칠 우려가 있는 경우</u>	제1조의2 【적용범위】 <u>이 지침은 검사가 수사를 개시하거나 검찰청 직원으로서 사법경찰관리의 직무를 행하는 자(이하 ‘검찰청 직원’이라고 한다) 또는 특별사법경찰관리에게 수사지휘한 사건에 한하여 적용한다.</u> 제3조 【고소장 접수 사실 통지】 ④ 접수된 고소 사건을 검사실에서 직접 수사하는 경우에는 별지 제2호 서식에 의한 통지서를, <u>검찰청 수사과·조사과 또는 경찰에 검찰청 직원 또는 특별사법경찰관리에게</u> 수사지휘한 경우에는 별지 제3호 서식에 의한 통지서를 사용하여 각각 통지한다. 제5조 【통지 및 사본 송부 제한 사유】 ② 고소인의 동의에도 불구하고 검사가 고소장 등을 검토한 결과 <u>검찰보존사무 규칙 제22조 제1항 각 호의</u> 사유에 해당한다고 판단되면 고소장 접수 사실을 통지하지 않거나 고소장 사본을 송부하지 않을 수 있다. 1. <u>국가의 안전보장, 선량한 풍속 그 밖의 공공의 질서유지나 공공복리를 현저히 해칠 우려가 있는 경우 <삭제></u> 2. <u>사건관계인의 명예나 사생활의 비밀 또는 생명·신체의 안전이나 생활의 평온을 현저히 해칠 우려가 있는 경우 <삭제></u>

현행	개정안
3. 피고소인과 그 공범 등의 증거인멸 또는 도주를 용이하게 하거나 관련 사건의 수사 또는 재판에 중대한 장애를 가져올 우려가 있는 경우 4. 비밀로 보존하여야 할 수사방법상의 기밀이 누설되거나 불필요한 새로운 분쟁이 야기될 우려가 있는 경우 5. 고소장 내용 자체로 공소권이 없거나 혐의가 인정되지 않는 등 각하 대상임이 명백한 경우 6. 그 밖에 고소장 접수 사실을 통지하거나 고소장 사본을 송부함이 적절하지 아니하다고 인정되는 현저한 사유가 있는 경우 <신설>	3. 피고소인과 그 공범 등의 증거인멸 또는 도주를 용이하게 하거나 관련 사건의 수사 또는 재판에 중대한 장애를 가져올 우려가 있는 경우 <삭제> 4. 비밀로 보존하여야 할 수사방법상의 기밀이 누설되거나 불필요한 새로운 분쟁이 야기될 우려가 있는 경우 <삭제> 5. 고소장 내용 자체로 공소권이 없거나 혐의가 인정되지 않는 등 각하 대상임이 명백한 경우 <삭제> 6. 그 밖에 고소장 접수 사실을 통지하거나 고소장 사본을 송부함이 적절하지 아니하다고 인정되는 현저한 사유가 있는 경우 <삭제> 제7조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일을 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 한다.